播州区桂花桥街道“3·27”一般道路交通事故调查报告

2024年3月27日，遵义市播州区遵南大道播雅居人行横道路段发生一起道路交通事故，致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《贵州省安全生产条例》等法律法规规定，播州区人民政府成立播州区桂花桥街道“3·27”一般道路交通事故调查组进行事故调查，调查组由区政府办、区应急管理局、区交通运输局、市交管局城市五大队、区总工会派员组成。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，结合播州区道路交通联席会议办公室“3·27”事故深度调查情况，通过现场勘查、调查取证、座谈问询、技术认定、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组综合分析，调查认定：播州区桂花桥街道“3·27”一般道路交通事故是一起因驾驶人驾驶巡游出租车行经人行横道时，遇行人通行未停车让行，致使车辆前端与行人发生碰撞致一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事企业情况

遵义市XX汽车服务有限责任公司(以下简称:市XX公司):

1.统一社会信用代码:91520300MA6DXXXXXX;注册资本:伍佰万圆整;注册时间:2015年11月11日;住所:贵州省遵义市红花岗区;法定代表人:柴某;经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城市巡游出租车经营服务;汽车租赁服务;省内省际旅游包车;旅游摆渡车经营;商务包车;汽车服务涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);登记机关:遵义市红花岗区市场监督管理局,核准日期:2024年8月2日。

2.中华人民共和国道路运输经营许可证号码:黔交运管许可遵义字201400XX,业主名称:遵义市XX有限责任公司;地址:贵州省遵义市红花岗区,经营范围:巡游出租汽车客运。有效期:2021年8月16日至2025年9月18日;发证日期2021年8月16日;发证机关:遵义市交通运输局。

3.公司安全管理情况:事发时,公司设有安全生产工作领导小组,下设组长1名,副组长2名,成员10名;公司设有安全科,科长穆某友,专职安全员陶某会、庞某,监控管理员潘某均、王某,兼职安全员李某波、任某娅、刘某生。

（二）事故车辆情况

1.事故车辆基本情况：

贵CD517**号小型轿车，车辆类型：小型轿车，机动车登记所有人：遵义市XX有限责任公司，车辆使用性质：出租客运，检验有效期：2024年12月31日，机动车交强险参保公司：中国平安财产保险股份有限公司,机动车交通事故责任强制保险凭证号：121042339023O6XXXXXX，商业保险凭证号：12104233902306XXXXXX，保险有效期止：2024年12月21日。

2.事故车辆技术鉴定情况：

此次事故发生后，遵义市公安交通管理局城市五大队2024年3月27日委托四川旭日司法鉴定中心对涉事车辆进行了司法鉴定，于2024年4月25日出具《司法鉴定意见书》。

经四川旭日司法鉴定中心鉴定:代某盛驾驶贵CD517**号小型轿车的安全技术状况符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；该车辆事发时的行驶速度为53km/h。

（三）事故相关人员情况

1.代某盛，性别：男，民族：汉族，1983年1月24日出生，文化程度：初中文化，政治面貌：群众，居民身份证号：522121198301XXXXXX，户籍地址：贵州省遵义市播州区平正乡，现住址：贵州省遵义市红花岗区，交通方式：驾驶贵CD517**号小型轿车，机动车准驾车型：C1型（累计记分：0分）；初次领证日期：2010年1月5日；有效期止：2026年1月5日。

经现场调查、检测鉴定，排除此次事故中人为故意以及驾驶

员身体疾病、酒驾、毒驾等因素。

2.禹某琴，性别：女，民族：汉族，1962年8月23日出生62岁，文化程度：小学文化，政治面貌：群众，居民身份证号：522121196208XXXXXX，户籍地址：贵州省遵义市播州区芶江镇，现住址：遵义市播州区桂花桥街道，在事故中死亡。

（四）事故发生经过

2024年3月27日，代某盛持C1型机动车驾驶证驾驶贵CD517**号小型轿车，沿遵南大道由遵义方向往南白方向行驶，5时18分许，车辆行驶至遵南大道（遵义市播州区桂花桥街道遵南社区遵南大道播雅居人行横道路段），车辆前端碰撞正在通过人行横道的行人禹某琴（女，62岁），造成禹某琴当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。

（五）事故现场情况

事故现场位于遵南大道(遵义市播州区桂花桥街道遵南社区遵南大道播雅居人行横道路段),公路行政等级为一般城市道路,道路呈南北走向，南往南白，北往遵义方向，西侧为播州区自然资源局,东侧为时代中心建材城,道路为直路段,事发时在凌晨,天气阴，路面完好，干燥，道路中央有护栏，单向三车道，双向六车道，往南白方向最左侧车道宽为4.2米，中间及最右侧车道均宽度为3.5米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失人民币850296元。

（七）事故信息接报

接到报警后，遵义市公安交通管理局城市五大队组织警力赶到事故现场，开展现场交通管控和调查取证等工作；城市五大队、桂花街道分管领导接报后赶到事故现场，立即启动应急预案，认真开展善后处理、家属安抚、案件调查、舆情导控等相关工作。

（八）善后处置情况

本次事故善后处置妥当。

（九）事故应急处置评估

此次事故应急救援迅速、科学处置得当，未发生次生事故，未发生社会负面舆情。

二、事故原因和暴露出的问题

（一）直接原因

代某盛驾驶车辆行驶过程中，遇行人正在通过人行横道，未停车让行[1]，是造成本次事故的直接原因。

（二）直接原因分析

结合涉事车辆事故过程视频显示，事发前代某盛驾驶涉事车辆以70km/h行驶速度在中间车道行驶，遇车道前方减速车辆，在未认真观察左侧前方道路路况下，将涉事车辆变更至快车道，

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款：机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。

并持续以加速状态行经人行横道过程中，碰撞到正在人行横道上通行的行人禹某琴。综上反映出出租车驾驶人安全意识淡薄，在行经人行横道时未尽到安全驾驶、文明驾驶义务[2]，遇行人正在通过人行横道时，未停车让行，导致事故发生。

（三）企业存在的主要问题

市 XX 公司安全生产主体责任落实不到位。

1.公司动态监控管理不到位。事故发生路段限速为 60km/h，根据车辆运行过程中动态监控系统提示，事故车辆行驶速度达到 72km/h 时，系统才发出超速预警报警；以上反映出公司动态监控超速预警报警限值同遵南大道超速预警报警限值不一致，致使驾驶人驾驶涉事车辆在遵南大道的超速行为未能得到及时提醒纠正，其行为违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十四条第一款之规定[3]。

2.公司未严格执行相关管理制度，动态监控夜间管控严重脱管。公司设有安全科，明确有监控管理员，制定有动态监控管理制度（卫星智能监控管理系统使用管理制度），但在实际开展车辆动态监控管理过程中，未按照动态监控管理制度要求，定人、定责，对公司运输车辆开展 24 小时不间断监管提醒，致使公司运输车辆夜间运行期间，长期存在脱管现象，其行为违反《道路

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十四条第一款：道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情况，按照规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间等，在所属车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控和管理。

运输车辆动态监督管理办法》第二十五条之规定[4]。

3.公司安全管理体系混乱，全员安全生产责任制落实不到位[5]。公司设有安全科，明确有安全科科长穆某友。但在实际工作开展过程中，穆某友并未参与公司全面的安全管理工作，仅作为播州区片区安全负责人负责播州区辖区范围内出租车辆及驾驶人安全管理工作；以上反映出公司、员工安全生产责任制考核、落实不到位，日常安全管理工作始终停留在嘴上、纸上、会议上。

（四）属地政府、部门存在的主要问题

1.遵义市播州区桂花桥街道，对辖区内道路交通安全工作隐患排查不到位，道路交通劝导宣传力度不够。

2.市公安交通管理局城市五大队，对辖区道路交通违法行为查处的针对性不强，以完成“减量控大”工作违法查处任务为主，未及时发现突出辖区道路安全隐患，辖区内机动车在斑马线礼让行人整治工作成效不明显。

三、对事故相关人员和单位的处理建议

（一）对责任单位处理的建议

市 XX 公司，未认真履行《中华人民共和国安全生产法》、

---

[4]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条：监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

《道路旅客运输企业安全管理规范》、《道路运输车辆动态监督管理办法》等法律法规规定，落实安全生产主体责任不力、车辆动态监控管理不到位等违法行为，对该起事故负有责任，建议将其有关违法线索移交遵义市交通运输局依法进行查处。

（二）对责任人员处理的建议

1.代某盛，男，贵CD517**号小型轿车驾驶人。驾驶车辆行驶过程中，遇行人正在通过人行横道，未停车让行，对本起事故的发生负直接责任，建议依据《道路运输从业人员管理规定》第四十八条第二项[6]之规定由发证机关撤销其从业资格证件；其涉嫌交通肇事罪的违法行为，已经公安机关立案侦查完毕，移送播州区人民检察院审查起诉。

2.杨某峰，男，时任原市XX公司出租分公司副总经理，分管公司出租车业务板块工作，对事故的发生负有领导责任。鉴于事发后，其职务已被罢免，建议不再追究其领导责任。

3.穆某友，男，市XX公司安全科科长，未按照公司全员安全生产责任制要求正确履行安全科科长工作职责，对该起事故负有领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]之规定由遵义市公共交通遵道汽车服务有限责任公司依

---

[6]《道路运输从业人员管理规定》第四十八条第二项：道路运输从业人员有下列不具备安全条件情形之一的，由发证机关撤销其从业资格证件：

（二）经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员发生重大以上交通事故，且负主要责任的；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

据内部管理制度对其进行处理。

四、事故防范措施工作建议

为深刻汲取此次事故教训，避免和预防类似事故再次发生，提出如下事故防范和整改措施建议：

（一）市 XX 公司

一是要完善和优化动态监控管理。及时调整优化动态监控系统的超速预警设置，确保动态监控超速预警限值同道路超速限值相匹配，系统能够第一时间发现并提醒纠正驾驶人的超速行为；**二是**严格执行动态监控管理制度，明确监控管理员的职责和工作流程，实行定人、定责的 24 小时不间断监管模式。加强对监控管理员的培训和考核，提高其工作责任心和业务水平；**三是**要扎实推进重大事故隐患自查自改工作。组织全体员工认真学习《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，结合公司实际情况，制定详细的自查自改工作方案；**四是**要建立健全重大事故隐患自查自改常态化机制，定期开展全面的安全隐患排查工作。对于发现的隐患，及时制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，确保隐患得到彻底整改；**五是**要优化安全管理体系，全面落实全员安全生产责任制。重新梳理公司的安全管理体系，明确各部门和各岗位的安全生产职责，完善全员安全生产责任制。加强对安全科科长穆某友及其他安全管理人员的职责监督，确保其全面参与公司的安全管理工作；**六是**建立健全安全管理工作的监督考核机制，将安全管理工作的落实情况与

部门和个人的绩效挂钩，定期对安全管理工作进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。同时，加强对安全管理工作的信息化建设，提高管理效率和水平。

（二）播州区桂花桥街道办事处

播州区桂花桥街道办事处要严格履行属地安全管理责任。**一是**要督促本级交通运输管理部门和村（社）落实道路交通安全责任制，开展道路交通安全教育、培训，在重点路段设置劝导站或临时劝导岗，安排街道、社区干部、网格员、志愿者组成劝导队伍，执行“定人、定时、定岗”开展道路交通安全劝导工作，提升辖区居民的道路交通安全防范意识；**二是**要加强道路交通安全宣传工作，重点以安全宣传“五进”活动为抓手，深入开展各类道路交通安全宣传教育活动，努力营造交通安全宣传氛围，切实提升人民群众安全意识。

（三）红花岗区交通运输局

一是要持续加大对出租客运企业安全管理力度，督促企业切实履行安全生产主体责任；**二是**建立健全并落实安全生产管理制度，进一步加强出租客运车辆驾驶员聘用、实时管理以及车辆动态监管等关键环节的安全风险管控。

（四）市公安交通管理局城市五大队

一是要加大辖区内道路交通秩序管控力度，提高路面巡查监管频度，针对重点交通违法行为进行专项研判，优化警力部署，科学调整勤务，创新执法方式，完善交通管理设施，提升管控效

能。对超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等严重交通违法行为要保持高压态势，严查严控严处，全力防范群死群伤交通事故；**二是**进一步强化路面执法，提高路面见警率。科学部署并动态调整勤务和警力，紧盯辖区城市道路、国省干道、农村道路“三大战场”，加大执法力度，严查“三超一疲劳”等严重交通违法行为，提升凌晨、夜间及重要节点的路面见警率和管事率。

播州区桂花桥街道“3·27”一般
道路交通事故调查组